

第三章 3.6 第6题

美国《爱国者法案》对外国银行的代理银行业务有哪些规定？

a存放在外国银行的非法资金可以被美国政府没收，没收的方式是将相同金额的资金存入美国的一个代理账户

B美国联邦银行机构可以要求外国银行提供与在美国或其他国家开设的任何账户有关的记录或信息

C向在美国设有代理账户的外国银行发出的传票可以要求该银行提交任何记录，但在外国司法管辖区的记录除外

d为外国银行开立代理账户的美国银行必须保留在该银行拥有50%或以上所有权的外国银行所有者的身份记录

正确答案：A

为啥a对b错误？

Plain Text

- 1 b：权力范围过于宽泛了。根据第319(b)条，美国政府（通过传票）有权索要的记录，必须与该外国银行在美国的代理账户相关。选项B中的“任何账户”超出了这个限定范围。
- 2 a：当非法资金已经存放在外国银行（例如，存放在某离岸地的银行）。美国政府无需直接去该外国银行追缴这笔钱，而是可以直接查封该外国银行在美国某家银行开立的代理账户中的等额资金。

A. 存放在外国银行的非法资金可以被美国政府没收，没收的方式是将相同金额的资金存入美国的一个代理账户

这个选项是对《爱国者法案》第319(a)条（“长臂管辖”条款）非常精准的描述。文档中的原文是：

“当资金已被存入外国银行时，本法条允许美国政府**从该外国银行在美国开立并维护的代理银行账户中查封同等数额的资金。**”

关键点解析：

1. **场景：**非法资金已经存放在**外国银行**（例如，存放在某离岸地的银行）。

2. **手段**：美国政府无需直接去该外国银行追缴这笔钱，而是可以**直接查封**该外国银行在美国某家银行开立的**代理账户**中的等额资金。
3. **逻辑**：这是一种“替代性”的没收手段。因为追查和没收存放在外国的资金在司法程序上非常困难，该法案授权美国政府可以在本土直接对违法者（外国银行）在美国的资产采取行动。
- 因此，选项A的表述完全符合这一法律规定。
-

为什么其他选项是错误的？

B. 美国联邦银行机构可以要求外国银行提供与在美国或其他国家开设的任何账户有关的记录或信息

- **错误原因**：权力范围过于宽泛。根据第319(b)条，美国政府（通过传票）有权索要的记录，必须与**该外国银行在美国的代理账户**相关。选项B中的“任何账户”超出了这个限定范围。

C. 向在美国设有代理账户的外国银行发出的传票可以要求该银行提交任何记录，但在外国司法管辖区的记录除外

- **错误原因**：后半句完全说反了。文档明确写道：“**只要与该代理账户有关，包括在美国境外产生的任何记录均可索要。**”这意味着恰恰**包括**在外国司法管辖区的记录。

D. 为外国银行开立代理账户的美国银行必须保留在该银行拥有50%或以上所有权的外国银行所有者的身份记录

- **错误原因**：关键数字错误。根据第319(b)条，要求保留所有权记录的门槛是 **25%**，而不是50%。这是一个重要的细节差异。

总结与反思

这道题的核心是考察对《爱国者法案》中极具威力的“长臂管辖”工具——第319(a)条的理解。该条款允许美国当局通过查封在美代理账户的资金，来追究外国银行的洗钱责任，极大地扩展了美国反洗钱法律的域外效力。